COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR TOGO

INTRODUCTION AU DROIT DE L'INFORMATIQUE

Niveau : Bachelor 2 IT

Enseignant
M. Pawilam-Lon **MILILA**

lonmilila@gmail.com
Tél: +228 91390528

Année académique 2025-2026

©MILILA P.

FAISONS CONNAISSANCE !

- NAME & SURNAME
- **BACHELOR + VOS AMBITIONS**
- J'AIME, JE N'AIME PAS
- VOS ATTENTES POUR CE COURS



©MILLA P.

I. OBJECTIF GÉNÉRAL

Permettre à l'étudiant(e) de pouvoir maîtriser les notions du droit liées à l'informatique et à la protection des données numériques des entités.

II. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (Savoirs et savoir-faire envisagés)

- ✓ Appréhender les enjeux humains et sociaux liés au développement des technologies de l'information et de la communication (TIC);
- ✓ Connaitre la règlementation liée à la protection de la vie privée mise à mal par la collecte informatique des données, la protection de la propriété intellectuelle, les œuvres étant facilement copiables illicitement sous leur forme numérique.

III. MODALITES D'EVALUATION

Contrôle continu (TD ou TP) : 50% de la note finale

+

Examen final : 50% de la note finale

IV. CONTENU DU COURS

CHAPITRE I: GÉNÉRALITES SUR LE DROIT DE L'INFORMATIQUE

CHAPITRE II : DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

CHAPITRE III : RÈGLEMENTATIONS EN MATIÈRE D'INFORMATIQUE

CE QUI EST ATTENDU DE VOUS

SOYEZ PRÉSENTS... ET PARTICIPEZ !

PARTAGEZ CONSTRUCTIVEMENT

SOYEZ CURIEUX, POSEZ DES QUESTIONS

RÉALISEZ LE TRAVAIL ("(DÉ)LIVERABLES")



©MILILA P.

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT DE L'INFORMATIQUE



Le Monde

S'abonner

PIXELS • RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook suspend jusqu'à nouvel ordre les comptes de Donald Trump

Les comptes Facebook et Instragram du président sortant resteront bloqués après la passation des pouvoirs avec Joe Biden, vainqueur du scrutin présidentiel américain en novembre dernier. Twitter a également pris des mesures temporaires.

Le Monde avec AFP
Publié le 07 janvier 2021 à 05h58, modifié le 07 janvier 2021 à 19h16 • Lecture 3 min.

Ajouter à vos sélections

CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT DE L'INFORMATIQUE

1. Notions du Droit

- **Droit** = Ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société (*Larousse*)

- L'étude du droit revient à étudier l'ensemble des règles gouvernant les relations des personnes entre elles et avec les choses.

- Historiquement, le droit n'avait qu'un seul interlocuteur: l'humain; les machines n'étant que des biens/choses au service des hommes

2. Notions de l'informatique

- **L'informatique** = science du **traitement automatique et rationnel de l'information** (données) via des systèmes électroniques (ordinateurs).

- Elle combine des aspects théoriques (algorithmes, modèles) et pratiques (matériels, logiciels) pour automatiser des tâches, communiquer, stocker et manipuler des données.

- L'utilisation de l'informatique en méconnaissance des règles de droit est une mauvaise utilisation de l'informatique.

- Nécessité d'un cadre juridique pour régir ces interactions et protéger les droits dans le contexte informatique.

3. Droit de l'informatique /du numérique

Droit de l'informatique = droit informatique ou droit du numérique

- Ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'informatique.
- Domaine juridique émergent, développé pour répondre aux enjeux posés par les technologies numériques aussi bien dans la vie privée que professionnelle à l'ère de l'IA.
- Il est indispensable de maitriser les règles juridiques applicables à l'informatique.

3. Droit de l'informatique /du numérique

- **Ensemble des règles juridiques régissant l'usage, la création et la gestion des technologies de l'information (logiciels, Internet, données). Il encadre la protection des données personnelles (RGPD), la propriété intellectuelle, la cybercriminalité et les contrats informatiques.**

Dictionnaire juridique

3. Droit de l'informatique /du numérique

Souvent abordée par les spécialistes du droit sous des angles divers :

- droit des données personnelles,
- droit du commerce électronique,
- droit d'auteur et de la propriété intellectuelle,
- droit de la communication numérique,
- droit de l'Internet, etc.

C'est l'ensemble des règles juridiques applicables à l'environnement et à la technologie numérique.

3. Droit de l'informatique /du numérique

Les droits de l'informatique ou du numérique comprennent :

- **Le droit à la liberté d'expression**
- **Le droit à la vie privée**
- **Le droit d'accès à l'information**

Ces droits de l'informatique ou numériques sont les mêmes droits fondamentaux de l'homme que ceux dont on jouit hors ligne, mais adaptés à une nouvelle ère, celle des TIC.

4. Fondement du droit de l'informatique

- **Protection des données personnelles**

Le droit fondamental à la vie privée est central, encadré notamment par la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 (***loi Informatique et Libertés***) et les directives européennes sur la libre circulation des données.

- **Droit d'auteur et propriété intellectuelle (PI)**

Droits d'utilisation d'une « création intellectuelle » : invention, solution technique, œuvre littéraire ou artistique, marque, dessins et modèles industriels, logiciels, circuits intégrés, etc.

4. Fondement du droit de l'informatique

- **Contrats informatiques**

Cadre légal pour les licences de logiciels, services cloud, et accords de maintenance. Essentiels pour sécuriser les projets IT

- **Responsabilité civile**

Détermination de la responsabilité en cas de dommage causé par un système informatique défaillant ou une faille de sécurité.
Qui est tenu responsable légalement ?

5. Objectifs du droit informatique/du numérique

- Protéger la vie privée des personnes, des entreprises, et d'autres entités, notamment en encadrant les activités de collecte des informations.
- Protéger la propriété intellectuelle, en évitant la copie et la revente illégale des œuvres qui sont de plus en plus exposées
- Protéger les données à caractère sensible concernant les individus, les entreprises, les États et toute autre entité

6. Pourquoi comprendre les droits numériques?

« *La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental* ».
(art. 1 RGPD : *Règlement sur la Protection des Données personnelles*)

« ***Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant*** » (art. 8, § 1, de la *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne* et art. 16, §1, du *traité sur le fonctionnement de l'Union européenne*)

6. Pourquoi comprendre les droits numériques?

Protéger les droits fondamentaux de l'homme dans n'importe quel domaine est indispensable, puisque très peu de vies aujourd'hui sont à l'abri des TIC et de l'Internet qui ont restructuré la façon dont les humains communiquent et se comportent.

Les droits numériques sont les droits qui s'appliquent dans ces espaces, y compris les nuances particulières qui accompagnent l'application des droits de l'homme en ligne.

7. Les données sensibles

Toutes les données à caractère personnel relatives :

- à l'origine raciale ou ethnique,
- aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales,
- à la vie sexuelle, à la santé,
- aux mesures d'ordre social,
- aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives
- etc.

8. Les données personnelles

Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable:

- Directement (identification biologique ou biométrique : nom et prénom, empreinte digitale, etc.)
- Indirectement (numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, adresse postale, courriel, etc.).
- A partir d'une seule donnée (ADN, N° matricule, etc.)
- Par croisement de plusieurs données (Un homme vivant à telle adresse, né tel jour et membre de telle organisation, etc.)

NB: Les coordonnées d'entreprise ne sont pas en principe des données personnelles

8. Les données personnelles

- Elles sont au cœur de l'économie numérique.
- Elles sont partout, mais à l'origine elles appartiennent à chaque citoyen.
- Lorsqu'une personne livre ses données personnelles à une entreprise, une plateforme numérique, un réseau social ou une administration, elle doit pouvoir exercer un contrôle et maîtriser le sort de ses données.



8. Les données personnelles

La protection des données est plus qu'un impératif, d'autant plus que le nombre de cyberattaques se multiplie, au fur et à mesure que s'accroit le nombre de données.

Par exemple, Dell EMC a publié son troisième *Global Data Protection Index* qui met en évidence un taux de croissance exponentiel du volume des données dans le monde : **+569% et +701%** uniquement en France.

8. Les données personnelles

82 % des internautes protègent leurs données personnelles en ligne

Louise Viard-Guillot (Insee)

En 2021, un internaute sur deux a vu au moins une infox, une information qu'il juge fausse ou peu fiable. Les utilisateurs d'Internet sont aussi confrontés à des pratiques malveillantes en ligne : en 2019, 43 % des internautes ont reçu un message les invitant à se connecter à un site internet frauduleux.

Les risques liés à Internet inquiètent : en 2021, 72 % des internautes se disent préoccupés par l'enregistrement de leurs activités en ligne pour le ciblage publicitaire. 82 % des utilisateurs limitent la mise à disposition de leurs données personnelles en ligne. Toutefois, les personnes âgées, les plus défavorisées et celles qui ont de faibles compétences numériques protègent moins que les autres leurs données.

Globalement, en 2019, les craintes en matière de sécurité ont conduit 76 % des internautes à limiter ou renoncer à la pratique d'au moins une activité en ligne.

©MILILA P.

9. Traitement des données personnelles

- Opération ou suite d'opérations portant sur des données personnelles
- Une entreprise réalise un traitement de données personnelles dès lors qu'elle effectue des opérations de :
  - ✓ **Collecte**
  - ✓ **Enregistrement**
  - ✓ **Organisation**
  - ✓ **Conservation**
  - ✓ **Adaptation**
  - ✓ **Modification**
  - ✓ **Utilisation**
  - ✓ **Cession de données.**

CHAPITRE II.

DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

Scandale Informatique: L'Affaire Cambridge Analytica

PIXELS

Ce qu'il faut savoir sur Cambridge Analytica, la société au cœur du scandale Facebook

Cette entreprise britannique, utilisée par Donald Trump durant sa campagne pour la présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, a analysé les données de dizaines de millions d'utilisateurs à leur insu.

Par William Audureau

Publié le 22 mars 2018 à 11h51, modifié le 16 mai 2018 à 20h46 · Lecture 4 min.

CHAPITRE II. DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

Pouvoirs politiques, entreprises, Internautes, tribunaux etc. du monde entier sont activement confrontés à de nombreux défis juridiques du numérique.

- Comment réglementer le fait de retweeter ou de repartager des discours de haine ?
- Comment régir la diffusion des fausses informations en ligne?
- Qu'en est-il de la réglementation relative aux déclarations diffamatoires provenant de comptes anonymes ?

CHAPITRE II. DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

- Les restrictions d'accès à l'Internet par la fermeture de l'Internet
- Perturbation des réseaux en ligne et des sites de médias sociaux
- Blocage et le filtrage des contenus en dehors des situations réglementaires considérés comme une forme de restriction à la liberté d'expression
- Internet pose des problèmes particuliers d'un point de vue juridique, comme l'établissement de la véritable identité d'un internaute ou utilisateur d'une plateforme numérique.

CHAPITRE II. DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

- Blocage et filtrage des contenus en dehors des situations réglementaires sont considérés comme une forme de restriction à la liberté d'expression

C'était il y a presque dix ans...



https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=fr

- Lutter contre la diffusion des contenus numériques de haine sans imposer aux acteurs privés une responsabilité excessive pour limiter le contenu de leurs plateformes.
- Protéger le public contre les utilisations invasives de données personnelles
- Protéger le public de l'usurpation d'identité, du harcèlement numérique etc.
- Protéger les communications anonymes,
- Permettre de rendre compte des comportements illégaux en ligne.

CHAPITRE II. DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

- La réglementation des contenus numériques par le biais d'une législation sur la cybercriminalité trop large et trop vague visant à contrer les activités véritablement criminelles en ligne, comme la pornographie enfantine, mais souvent utilisée à mauvais escient par les gouvernements pour étouffer la critique et la liberté d'expression.

- Dépendance et addictions : **nomophobie, selfitisme, FoMo, syndrome des vibrations** pourraient conduire inéluctablement à une incapacité à agir en cas de défaillance partielle ou totale de ces systèmes.

CHAPITRE II. DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

- Les entreprises et internautes doivent prendre conscience que la sécurisation des plateformes numériques ou des données ne repose pas seulement sur l'utilisation d'un antivirus.



- La croissance fulgurante de la désinformation sur les plateformes numériques est un défis pour les États, qui tentent de vastes réglementations de « fausses nouvelles ».

CHAPITRE II. DEFIS ET ENJEUX DU DROIT DE L'INFORMATIQUE

- La liberté d'expression ou d'opinion en ligne est particulièrement puissante du fait de sa nature sans frontières, mais elle a créé de nouvelles questions et conséquences juridiques.

- Il est indispensable pour tous les acteurs, de relever les nouveaux défis posés en ligne et d'agir pour protéger et promouvoir les droits numériques dans un monde plus que connecté.

CHAPITRE III.

REGLEMENTATIONS EN MATIERE D'INFORMATIQUE OU DU NUMERIQUE

1. Sources du droit du numérique

- **Les sources normatives:**

La législation relative à l'informatique remonte dans les années 1978:

- Adoption en France de **la loi n° 78-17 « loi informatique et libertés »** relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour protéger les personnes physiques du traitement informatique des données les concernant

- **Article 9 du Code civil relatif à la protection de la vie privée**

1. Sources du droit du numérique

❑ Les sources nationales

- Une victime de diffamation ou d'injure à la suite de la diffusion d'un message sur un réseau social invoquera **l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse**
- En cas de diffusion non autorisée d'une image de la vie privée d'un individu sur Internet, celui-ci pourra demander réparation

1. Sources du droit du numérique

- **Les sources supranationales**
  - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (art. 8 et 10).
  - Traités Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Traité de l'OMPI sur le Droit d'auteur et Traité de l'OMPI sur les Interprétations et les phonogrammes) adoptés en 1996.

2. Le RGPD

Le RGPD : Règlement Général de Protection des Données (Mai 2018 en UE et Octobre 2019 au Togo)

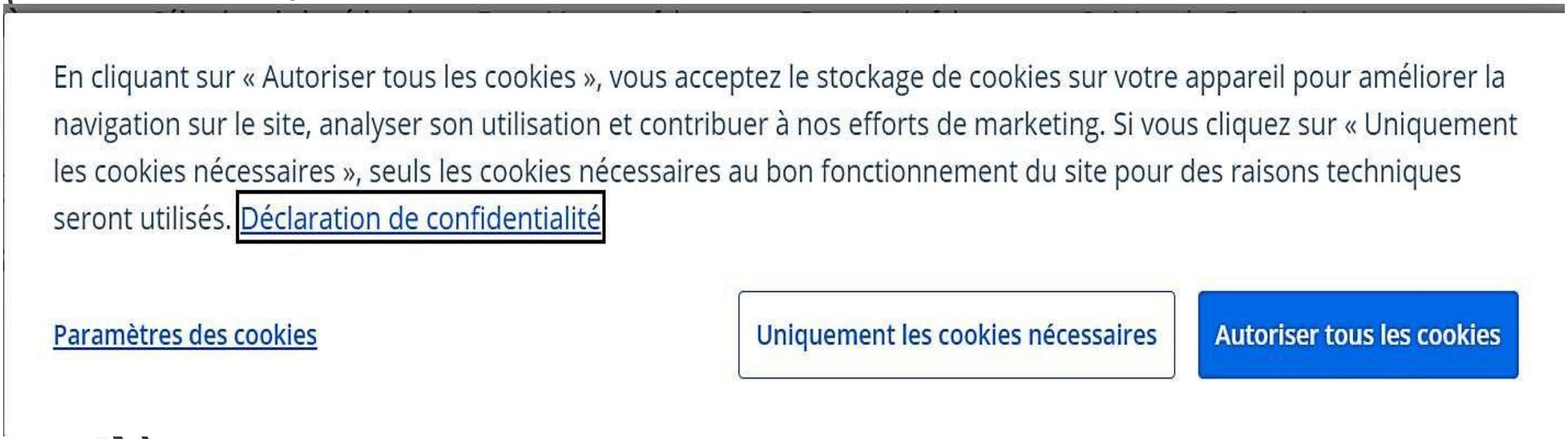
- **But :** « redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles, tout en simplifiant l'environnement réglementaire des entreprises ».

- **Principes** : consentement, transparence, minimisation, responsabilité, et droit des personnes.

2. Le RGPD

- **Principes**
  - **Le Consentement**

Les internautes doivent consentir explicitement à la collecte de leurs données sur des plateformes numériques. L'internaute doit pouvoir refuser, accepter ou choisir les cookies.



2. Le RGPD

- **Principes**

- **La Transparence**

L'objectif de la collecte de données doit être clairement défini. L'entreprise doit définir ce qu'elle va faire des données collectées et pouvoir donner accès à cette information à ses utilisateurs.

- **Minimisation**

Ne collecter que les données nécessaires

2. Le RGPD

- **Principes**
  - **La Responsabilité**

Chaque entreprise doit pouvoir démontrer sa responsabilité et sa conformité avec la réglementation. Suivant le principe de sécurité et confidentialité, chaque entreprise est tenue de protéger les données de ses clients.

En entreprise, il faut sensibiliser les collaborateurs sur les problématiques liées aux traitements de données et tenir en registre les procédures et traitements des bases de données. Tenir à jour les données collectées, les sécuriser et en cas de faille de sécurité, avertir les clients.

2. Le RGPD

❑ Principes

- **Le droit des personnes**

Protéger les droits des personnes en amont et aval de la collection de données. Toute personne concernée par la récolte de données doit avoir un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données.

Avoir des mesures de sécurité comme la copie de sauvegardes, l'installation d'anti-virus, le changement fréquent des mots de passe et la protection anti-incendie visant à protéger les données.

2. Le RGDP

❑ Intérêt pour les entreprises

- L'entreprise doit démontrer qu'elle respecte les dispositions du RGDP
- L'entreprise s'inscrit dans une logique d'*accountability,* c'est-à-dire une plus grande **responsabilisation de l'entreprise**
- Cette démarche est un **vecteur de confiance** qui se trouve au cœur de l'économie numérique, puisque ce sont les droits des personnes dont les données sont traitées qui en sortent renforcés.

2. Le RGDP

❑ Sanctions pour les entreprises

En Europe, les entreprises non conformes au RGPD risquent:

- Amende pouvant atteindre **20 millions d'euros**

ou

- 4% du Chiffre d'Affaires global de la société

NB: La plus lourde sanction est choisie entre les deux

2. Le RGPD

- **Cadre institutionnel de la protection des données (Togo)**

- **Art 55. RGPD : Création de l'IPDCP**

« Il est créé une autorité nationale chargée de la protection des données à caractère personnel dénommée « Instance de Protection des Données à Caractère Personnel », en abrégé « IPDCP ».

C'est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et s'assure que les TIC ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée.

2. Le RGPD

- **Cadre institutionnel de la protection des données (Togo)**

- **Art. 68 : Mission de l'IPDCP**

Les membres du comité de direction de l'Instance de protection des données à caractère personnel ont des pouvoirs de contrôle et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, demander la transcription de tout traitement dans des documents appropriés directement utilisables pour les besoins du contrôle.

2. Le RGPD

❑ Cadre institutionnel de la protection des données (Togo)

- **Art. 79 : Dispositions pénales**

« Quiconque procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par les dispositions légales et règlementaires, est puni :

- Emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et
- Amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines ».

2. Le RGPD

- **Cadre institutionnel de la protection des données (Togo)**

- **Art. 79 : Dispositions pénales**

«L'auteur de l'infraction visée à l'alinéa précédent qui agit par négligence, défaut d'adresse ou de précaution, est puni d'une peine:

- Emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et
- Amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines »

2. Le RGPD

❑ Cadre institutionnel de la protection des données (Togo)

- **Art. 86: Dispositions pénales**

« Quiconque, hors les cas prévus par la loi, met ou conserve sur support ou mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celui-ci, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines ».

2. Le RGPD

- **Cadre institutionnel de la protection des données (Togo)**

- **Art. 87: Dispositions pénales**

« Quiconque, hors les cas prévus par la loi, met ou conserve sur support ou mémoire informatique des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines ».

2. Le RGPD

- **Cadre institutionnel de la protection des données (Togo)**

- **Art. 93 : Dispositions pénales**

« Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines quiconque entrave l'action de l'Instance chargée du contrôle et de la protection des données à caractère personnel »

3. Thèmes pour le TPE

1- L'affaire Cambridge Analytica : enjeux juridiques et éthiques
2- La responsabilité des hébergeurs et fournisseurs d'accès
3- Les contrats informatiques et licences logicielles
4- Le droit à l'oubli numérique et ses limites
5- Les enjeux juridiques et éthiques de l'IA
6- La protection des créations numériques
7- La régulation des contenus en ligne
8- La preuve électronique en droit

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Clavier, J.-P. et Mendoza-Caminade, A., *Droit du commerce électronique*, Bruylant, 2019. Gola, R.V., *Droit du commerce électronique*, Gualino, 2013.
- Grynbaum, L., Le Goffic, C. et Morlet-Haïdara, L., *Droit des activités numériques*, édition Dalloz, 2017.
- Castets-Renard, C., *Droit de l'Internet : Droit français et européen*, 2e édition, Montchrestien, 2012.
- Bruguière, J.-M., *Droit des Propriétés intellectuelles*, Ellipses, 2018.
- Larrieu, J., *Droit de l'Internet*, 2e édition, Ellipses, 2010
- Lucas, A., Devèze, J., Frayssinet, J., *Droit de l'informatique et de l'Internet*, Bruylant, 2001.
- Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel au Togo.
- Arrêté N°2022-040/PMRT portant adoption des règles de cybersécurité en République togolaise

Merci pour votre attention

